Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**
**субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин**

*(В редакции постановлений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 декабря 2022 года № 705, 3 июля 2023 года № 332, 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7, 9 сентября 2025 года № 575 )*

1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с частью 1 статьи 128 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяет перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин (далее - ККМ), а также условия и сроки освобождения от применения ККМ.

2. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты с населением, осуществляемые при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг, могут производиться без применения ККМ, если иное не установлено настоящим Перечнем, при следующих видах деятельности:

1) реализация ценных бумаг;

*2) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 16 декабря 2022 года № 705)*

3) реализация проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транспорте;

4) реализация чайной и другой продукции общественного питания в пассажирских вагонах поездов и самолетах;

5) предоставление услуг индивидуального характера (гувернантки, няни, садовники, домработницы) и по выпасу скота;

6) оказание услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте с использованием автобусов и микроавтобусов;

7) оказание услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом (услуги такси) и по доставке товаров курьерами с использованием информационной системы службы такси и курьерской службы, применяемой для заказа перевозки пассажиров и грузов, при условии обязательной интеграции такой информационной системы с информационной системой уполномоченного налогового органа в порядке, определяемом уполномоченным налоговым органом;

8) услуги по перевозке грузов ручной тележкой, объявлению по радио на рынках и в других местах массового скопления людей, установке телевизионных антенн, стирке белья в домашних условиях, убою скота, заготовке шкур и шерсти домашнего скота, расчесу ваты и щипанию шерсти животных;

9) услуги трудящихся-мигрантов, осуществляющих индивидуальную трудовую деятельность на приграничных территориях, нанимаемых гражданами Кыргызской Республики;

10) услуги по предоставлению (сдаче) в наем собственного недвижимого имущества под жилье, за исключением услуг гостиниц и посуточной аренды квартир;

11) услуги Национального банка Кыргызской Республики;

12) услуги коммерческих банков, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики;

13) услуги микрофинансовых организаций, кредитных союзов и специализированных финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, за исключением оказания ими обменных операций с наличной иностранной валютой;

14) услуги платежных организаций, операторов платежной системы и их агентов при условии выдачи клиенту чеков, либо электронной квитанцией, либо отправкой смс-уведомления или другими способами подтверждения о совершении платежа, включая совершенные с применением периферийных устройств и иные платежные инструменты платежной организации, а также передачи ими информации о совершенных таких операциях в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики;

15) услуги нотариусов, лицензируемых и регулируемых уполномоченным государственным органом исполнительной власти, обеспечивающим функции по разработке и реализации государственной политики в области нотариальной деятельности, при условии выдачи клиенту квитанции в бумажном виде и/или в виде электронного документа с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный нотариат", обеспечивающей передачу данных в уполномоченный налоговый орган в разрезе сумм государственной пошлины и денежных средств, полученных за оказанную квалифицированную юридическую помощь при совершении нотариальных действий;

16) услуги строительных организаций (застройщиков) в части осуществления сбора средств для покрытия расходов коммунальных платежей;

17) услуги ломбардов при условии выдачи залоговых билетов в виде электронного документа, оформляемых с использованием информационной системы уполномоченного государственного органа, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в области надзора и регулирования небанковского финансового рынка, и обязательной интеграции такой информационной системы с информационной системой уполномоченного налогового органа в порядке, определяемом уполномоченным налоговым органом;

*Внимание! Изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2024 года № 499 в настоящий подпункт, вступают в силу с 1 января 2025 года.*

18) услуги религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования деятельности религиозных организаций, в части реализации предметов культа и религиозной литературы в культовых зданиях и уличных киосках, а также оказание услуг по проведению ритуальных, религиозных обрядов и церемоний;

19) реализация газет и журналов, а также сопутствующих товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в газетно-журнальных киосках;

20) реализация в розницу продукции цветоводства, сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий, национальных и прохладительных напитков с использованием ручных тележек, выносных прилавков, палаток, юрт, киосков и ларьков;

21) реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока, национальных и прохладительных напитков;

*22) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2024 года № 499)*

23) реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ с использованием программного средства учета товаров, работ и услуг, предназначенного для автоматизации деятельности субъекта, при условии обязательной интеграции такого программного средства с фискальным модулем и выдачи документа с реквизитами, соответствующими к обязательным реквизитам контрольно-кассового чека (данные субъекта и объекта; номер, дата и время регистрации операции; данные о товаре, услуге или работе; итоговая сумма операции; вид платежа; QR-код чека и другие);

24) услуги по страхованию, в том числе страховых агентов и страховых брокеров;

25) услуги, предоставляемые исключительно государственной сетью почтовой связи;

26) реализация товаров налогоплательщиком налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом;

*27) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2024 года № 499)*

28) изготовление и ремонт ключей и замков;

29) изготовление искусственных цветов и траурных венков;

30) услуги лечебного массажа, оказываемые лицом с инвалидностью I группы;

31) услуги по ремонту:

а) телевизоров, радиоприемников, видеокамер, магнитофонов, CD, DVD;

б) холодильников, микроволновых плит, стиральных и гладильных машин, кондиционеров и прочих бытовых приборов;

в) обуви и прочих изделий из кожи;

г) прочих предметов личного пользования (велосипед, одежда, меховые, швейные, трикотажные и галантерейные изделия, книги, музыкальные инструменты, игрушки);

32) услуги по ремонту и заточке режущих инструментов;

33) услуги по ремонту и реставрации мебели;

34) услуги платных туалетов;

35) реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ с использованием торговой платформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере электронной торговли, при условии обязательной интеграции такой торговой платформы с информационной системой

уполномоченного налогового органа в порядке, определяемом уполномоченным налоговым органом.

36) реализация товаров налогоплательщиком при осуществлении деятельности на основе патента.

2-1. Субъекты, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпунктах 5, 6, 8-10, 22, 27-34 пункта 2 настоящего Перечня, освобождаются от применения ККМ при условии осуществления деятельности на основе патента.

*(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)*

3. Перечень субъектов, имеющих право осуществлять денежные расчеты без применения ККМ до определенного срока, и сроки освобождения от применения ККМ приведены в нижеследующей таблице.

Таблица

| № | Виды деятельности, осуществляемые субъектами на основе патента | Сроки освобождения | |
|---|---|---|---|
| | | в городах Бишкек и Ош | в других административно-территориальных единицах |
| 1 | Реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, расположенных в торговых центрах и домах | До 1 апреля 2023 года | До 1 апреля 2023 года |
| 2 | Оказание услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений), за исключением точек, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия | До 1 июля 2024 года | До 1 июля 2024 года |
| 3 | Реализация товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в киосках, павильонах, контейнерах, вагончиках, палатках, юртах, ларьках, выносных прилавках и временных железных конструкциях с площадью торгового зала до 30 (тридцать) кв. метров | До 1 июля 2024 года | До 1 июля 2024 года |
| 4 | Оказание услуг по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси) и по доставке товаров курьерами, за исключением услуг, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня | До 1 января 2025 года | До 1 июля 2025 года |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Прием от населения стеклопосуды, утилизируемого сырья и металлолома | До 1 апреля 2023 года | До 1 апреля 2023 года |
| 6 | Реализация товаров, за исключением алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, оказание услуг или выполнение работ на рынках, мини-рынках, ярмарках и выставках, за исключением расположенных на их территории:<br>- магазинов с площадью торгового зала 50 кв. метров и свыше;<br>- стационарных торговых объектов с площадью торгового зала 50 кв. метров и свыше, расположенных в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, характеризующихся постоянством их местонахождения;<br>- павильонов, контейнеров и других нестационарных торговых точек, аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара, площадью торгового зала 50 кв. метров и свыше | До 1 июля 2024 года | До 1 июля 2024 года |
| 7 | Реализация в розницу товаров народного потребления, за исключением продуктов питания, в киосках и ларьках площадью до 7 (семь) кв. метров | До 1 апреля 2023 года | До 1 апреля 2023 года |

*(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7)*

4. Субъекты, осуществляющие деятельность по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в сети Интернет, имеют право не применять ККМ при осуществлении расчетов с населением, за исключением случая осуществления расчета посредством наличных денег, со сроком до 1 апреля 2025 года.

*(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129, 23 августа 2024 года № 499, 11 января 2025 года № 7)*

4-1. Субъекты, осуществляющие расчеты с населением исключительно в безналичной форме с применением инструментов дистанционных форм оплаты, QR-платежей, POS-терминалов, платежных терминалов, идентифицированных электронных кошельков и иных периферийных устройств, а также любых мобильных приложений, предоставляемых платежной системой, через которые предоставляется возможность для субъектов принимать безналичные платежи в

свою пользу, имеют право не применять ККМ при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг.

*(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 25 марта 2024 года № 129)*

5. Субъекты, осуществляющие деятельность, включенную в настоящий Перечень, имеют право в добровольном порядке зарегистрировать в информационной системе уполномоченного налогового органа и применять ККМ.